

Договор N 1 купли-продажи программного обеспечения

Версия документа: 1.1

Дата: 12 Июля, 2025 г.

Индивидуальный предприниматель Ильичев Павел Юрьевич,

ИНН 732896478438, ОГРНИП 322730000013731, зарегистрированный(ая) по адресу 32064, Россия, Ульяновская обл, г, Ульяновск, ул. Карбышева, д. 47 кв. 210,

действующий(ая) на основании свидетельства о государственной регистрации ИП, именуемый(ая) в дальнейшем “Покупатель”, с одной стороны,

и

физическое лицо Меньшиков Никита Михайлович,

ИНН 524709285864,

зарегистрированное(ая) в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятый) на основании Справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход № 85263187 (в приложении),

подтверждающее статус самозанятого в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ,

именуемое(ая) в дальнейшем “Продавец”, с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1 Предмет договора

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю программный продукт — “Сервис определения маркировки и размера шины по фото” (далее — “Программный продукт”), разработанный в соответствии с [Техническим заданием](#) (Приложение №1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять Программный продукт и уплатить за него цену, установленную настоящим Договором.
2. Наименование, характеристика и количество Программного продукта:
 - (a) Наименование: “Сервис определения маркировки и размера шины по фото”.
 - (b) Характеристика: микросервис, реализующий функции, описанные в разделах о сервисе “Определение маркировки и размера шины по фото”, включая приём изображения шины и выдачу марки, модели и размерности шины в формате JSON; развёртывание в Docker-контейнере, взаимодействие через REST API с аутентификацией по API-ключу.
 - (c) Количество: 1 (одна) лицензия на право использования Программного продукта без ограничения по сроку и территории.
3. Право собственности на Программный продукт переходит к Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приёмки-передачи Программного продукта.

2 Обязанности сторон

1. Продавец обязан:

- (a) Передать Покупателю Программный продукт и предоставить необходимую помощь в его развёртывании и интеграции в систему до 1 (первого) августа 2025 года. Детали передачи включают следующее:
 - i. Передача Программного продукта включает в себя документацию, исходный код, Docker-файл(ы), пользовательскую и техническую документацию (описание API, инструкция по развёртыванию), соответствующие [Техническому заданию](#).
 - ii. Передача Программного продукта должна производиться по Акту приёмки-передачи.
 - iii. Срок передачи Программного продукта может быть продлён по причине задержек со стороны Покупателя с предоставлением необходимых данных и ресурсов. Срок задержки обговаривается отдельно с использованием электронных мессенджеров.
- (b) Производить необходимые остаточные доработки и настройки Программного продукта в течение интеграции сервиса и после его ввода в эксплуатацию вплоть до достижения продуктом требуемых характеристик в соответствии с [Техническим заданием](#).
- (c) Обеспечить техническую поддержку Программного продукта в течение 6 (шести) месяцев с даты ввода в эксплуатацию, в объёме, определённом разделом “Гарантийная поддержка” [технического задания](#).
- (d) Не разглашать данные, полученные в ходе работы над проектом, а также не предоставлять третьим лицам доступ к исходному коду и весам моделей без письменного согласия Покупателя.

2. Покупатель обязуется:

- (a) Принять Программный продукт по Акту приёмки-передачи.
- (b) Оплатить Программный продукт в сроки, установленные Разделом 3 настоящего Договора.
- (c) Предоставить Продавцу необходимые данные, доступы и платёжные аккаунты, требуемые для ввода Программного продукта в эксплуатацию. В список необходимых данных входят:
 - i. Арендованный сервер с необходимыми ресурсами для развёртывания Программного продукта в соответствии с [Техническим заданием](#).
 - ii. Доступ к актуальной базе данных с маркировкой шин.
 - iii. Платёжные аккаунты для оплаты услуг внешних сервисов.

Список может пополняться в процессе ввода в эксплуатацию, все пополнения должны обговариваться отдельно.

3 Финансовые условия и порядок расчётов

- 1. Стоимость Программного продукта составляет 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей, включая налог на профессиональный доход (НПД).
- 2. Порядок оплаты:
 - (a) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей — в день подписания настоящего Договора.

- (b) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей — не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
 - (c) 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей — не позднее 7 (семи) календарных дней с момента фактического ввода Программного продукта в эксплуатацию.
 - (d) 100 000 (сто тысяч) рублей — не позднее 30 ноября 2025 года.
3. Оплата производится Покупателем в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковскую карту или счет Продавца, указанный в реквизитах настоящего договора.
 4. Продавец (самозанятый) обязуется самостоятельно исчислить и уплатить налог на профессиональный доход в соответствии с законодательством РФ.
 5. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата зачисления денежных средств на счет Продавца.

4 Гарантийный срок программного продукта

1. Гарантийный срок Программного продукта составляет 6 (шесть) месяцев.
2. Гарантийный срок начинается с даты подписания Акта приёмки-передачи Программного продукта.
3. Если Покупатель лишён возможности использовать Программный продукт по обстоятельствам, зависящим от Продавца, гарантийный срок приостанавливается на период действия указанных обстоятельств.
4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Программный продукт не мог использоваться из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии извещения Продавца о недостатках в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения.

5 Ответственность сторон

1. Имущественная и иная ответственность Сторон определяется настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
2. В случае нарушения Покупателем внесения платежа в установленные договором сроком, Покупатель обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки.
 - (a) В случае нарушения Покупателем внесением платежа, предусмотренного договором, более чем на 30 календарных дней, Продавец оставляет за собой право приостановить работу сервиса в соответствии с [Техническим заданием](#). При этом внесенные Покупателем средства не возвращаются.
3. В случае нарушения Продавцом срока передачи Программного продукта Продавец обязуется уведомить Покупателя о задержке не позднее 2 (двух) рабочих дней до срока передачи. Покупатель вправе задержать выплату третьей части платежа на период задержки.
4. Выплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

6 Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

1. Порядок освобождения Сторон от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы определяется действующим законодательством РФ. Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней.
2. Сторона, которая подвергается воздействию непреодолимой силы, должна доказать существование непреодолимой силы достоверными документами.

7 Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, решаются путём переговоров, если они не предусмотрены в [Техническом задании](#). В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде в соответствии с законодательством РФ.

8 Срок действия договора

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, имевшие место в период его действия.

9 Заключительные положения

1. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
2. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомлять друг друга об изменениях реквизитов.
3. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу — по одному для каждой из Сторон.

10 Реквизиты сторон

Реквизит	Покупатель	Продавец
Имя	Ильичев Павел Юрьевич	Меньшиков Никита Михайлович
ИНН	732896478438	524709285864
ОГРНИП	322730000013731	
Расчётный счёт	40802 810 0 0000 3397713	40817 810 9 4200 7326135
Банк	АО «ТБанк»	ПАО «Сбербанк»
БИК	044525974	042202603
Корреспондентский счёт	30101810145250000974	30101 810 9 0000 0000603
Юридический Адрес	432064, Россия, Ульяновская обл, г, Ульяновск, ул. Карбышева, д. 47 кв. 210	
Паспортные данные		9224 689486 выдан МВД по Республике Татарстан 04.07.2025 код подразделения 160-035

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Приложения

1. [Техническое задание](#)